

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4236/2541

นาย เกษมสันต์ ญา ณ สิทธิ
นาง ออมทิพย์ ญา ณ สิทธิ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 852, มาตรา 1612, มาตรา 1613, มาตรา 1750

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ที่โจทก์ฎีกาว่า ข้อความตามบันทึกข้อตกลงเป็นการ แสดงเจตนามอบหมายให้ จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินแทนทายาททุกคน หาได้เป็นการยก ทรัพย์สินมรดกที่ดิน ให้จำเลยนั้น ฎีกาโจทก์เป็นการแปลความหมายข้อความใน บันทึก ข้อตกลงอันเป็นปัญหาข้อกฎหมาย แต่เมื่อเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบ ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เพราะในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบปฏิเสธว่าโจทก์มิได้ลง ลายมือชื่อยกทรัพย์สินมรดกที่ดินตามบันทึกข้อตกลงให้จำเลย ทั้งมิใช่ปัญหาข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 249ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย บันทึกข้อตกลงที่โจทก์และ ทายาทอื่นตกลงยกทรัพย์สินมรดกที่ดินทุกโฉนดของ อ. ให้แก่จำเลย แม้มิใช่เป็นการ สละมรดกเพราะยังมีทรัพย์สินมรดกส่วนอื่นอีกที่มีได้มีการสละด้วยก็ตาม แต่เมื่อเป็น กรณีที่ทายาทได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกกันโดย สัญญาประนีประนอมยอมความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1750 วรรคสอง ประกอบมาตรา 850 จึงมีผล บังคับได้ ตามมาตรา 852

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยกับนายอาทร ญาณสิทธิ นายอาทรถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2533 มีทายาท 5 คน คือ จำเลย โจทก์ และพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับโจทก์อีก 3 คน จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนายอาทรตามคำสั่งศาล จำเลยและทายาทอื่นมีพฤติการณ์ไม่สุจริตเบียดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินมรดกและกีดกันมิให้โจทก์ได้รับการแบ่งมรดกจึงเป็นการโต้แย้งสิทธิโจทก์ขอให้บังคับจำเลยนำทรัพย์สินมรดกที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 31302 ถึง 31307 และ 8188 อาวุธปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .22 หมายเลขประจำปี 32432 จำนวน 1 กระบอก ออกขายทอดตลาดและนำเงินมาแบ่งปันให้แก่ทายาท 5 คน คนละ 1 ส่วน ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับ 1 ส่วน กับให้นำทรัพย์สินมรดกที่เป็นสินสมรสคือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 13139, 15012 พร้อมตึกแถวบนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 3670 พร้อมตึกแถวบนที่ดิน 12 คูหา ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 19898, 9667 รถยนต์บรรทุกยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน ม-2418 สมุทรสาคร สิทธิการเข้าโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาครหมายเลข 412292, 421933 จำนวน 2 เครื่อง และทรัพย์สินเครื่องใช้สำหรับการเลี้ยงกึ่งได้แก่เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าออกขายทอดตลาดและนำเงินมาแบ่งปันให้แก่ทายาท 5 คน คนละ 1 ส่วนโดยโจทก์มีสิทธิได้รับ 1 ส่วน จากกึ่งหนึ่งของสินสมรสกับให้จำเลยนำเงินจำนวนกึ่งหนึ่งที่ไต่จากการขายที่ดินซึ่งเป็นทรัพย์สินมรดกดังกล่าวและผลผลิตจากการเลี้ยงกึ่งของเจ้ามรดกไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้กองมรดกเสียก่อนแล้วนำเงินสุทธิที่เหลือ 2,500,000 บาท มาแบ่งปันแก่ทายาท 5 คน คนละ 1 ส่วน ซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับ 1 ส่วน จำนวน 500,000 บาท

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นมารดาโจทก์และเป็นผู้จัดการมรดกนายอาทร จำเลยไม่ได้โต้แย้งสิทธิโจทก์อันโจทก์จะต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อฟ้องบังคับให้จำเลยต้องจัดแบ่งทรัพย์สินมรดกให้ตามอำเภอใจ ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 25186 และ 25187 กับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 6429, 32089 เป็นสินสมรสระหว่างนายอาทรกับจำเลยซึ่ง

โจทก์รับว่าโจทก์ยินยอมให้จำเลยขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 25186 และ 25187 และโจทก์ทราบว่าจำเลยขายที่ดินอีก 2 แปลง เพียงแต่อ้างว่าที่ดิน 2 แปลงหลังและผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้งจำเลยขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ แต่โจทก์ก็ต้องการให้นำเงินไปชำระหนี้กองมรดกเสียก่อนแล้วให้นำมาแบ่งปันกันระหว่างทายาท ททรัพย์มรดกดังกล่าวเป็นสินสมรสของจำเลยครึ่งหนึ่งจำเลยมีสิทธิใช้ทรัพย์สินส่วนที่เป็นของจำเลย จำเลยนำเงินไปไถ่ถอนจำนองที่ดินของนายอาทรหลายแปลง โจทก์มีสิทธิตรวจสอบการจัดการมรดกของจำเลย จำเลยไม่ได้ทำผิดหน้าที่ของผู้จัดการมรดกอันเป็นการโต้แย้งสิทธิจนโจทก์ต้องใช้สิทธิทางศาลฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ ททรัพย์สินที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ถึง 10 มิใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของนายอาทร แต่เป็นสินสมรสการคิดส่วนแบ่งระหว่างทายาทตามคำฟ้องโจทก์ไม่ถูกต้องเพราะต้องแบ่งสินสมรสส่วนของจำเลยออกเสียก่อน นอกจากนี้ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 25186 ได้ยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ส่วนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 32089 นายอาทรซื้อมาและได้วางเงินมัดจำไว้เพียงบางส่วน จำเลยต้องนำเงินไปชำระผู้ขายภายหลังเมื่อเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ซึ่งทายาททุกคนต้องร่วมรับผิดชอบหนี้ค่าที่ดินร่วมกัน รถยนต์บรรทุกยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน ม-2418สมุทรสาคร เป็นของจำเลยผลผลิตจากการเลี้ยงกุ้งไม่มีเพราะขาดทุนและกองมรดกยังเป็นหนี้ค่าใช้จ่ายเลี้ยงกุ้งแก่บุคคลภายนอกอีกประมาณ 2,000,000 บาท ส่วนทรัพย์สินเครื่องใช้และอุปกรณ์การเลี้ยงกุ้งเสื่อมสภาพหากนำมาขายก็ได้เงินไม่เกิน 50,000 บาทที่ดินที่จำเลยขายไปได้ราคาเพียง 3,000,000 บาท จำเลยนำไปชำระหนี้กองมรดกจนหมดไม่มีเหลือแบ่งให้แก่โจทก์ ททรัพย์สินต่าง ๆ เมื่อหักสินสมรสส่วนของจำเลยแล้วจะเหลือเป็นทรัพย์สินมรดกเพียงไม่เกิน 2,000,000 บาท เนื่องจากกองมรดกยังเป็นหนี้บุคคลภายนอกประมาณ 16,000,000 บาท โจทก์ประเมินราคาทรัพย์สินสูงเกินความจริง จำเลยยังไม่ต้องแบ่งทรัพย์สินมรดกให้โจทก์ เนื่องจากต้องจัดการชำระหนี้ของกองมรดกให้เสร็จเสียก่อน จำเลยได้เรียกประชุม

ทนายทนายอาหารแล้วทนายทนายทุกคนรวมทั้งโจทก์ได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้ที่ดินทุกแปลงและสิ่งปลูกสร้างเป็นของจำเลย จำเลยไม่ต้องแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยนำทรัพย์สินมรดกที่เป็นสินส่วนตัวคืออาวุธปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .22 หมายเลขประจำปืน 32432ที่เป็นสินสมรส คือ รถยนต์บรรทุกยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียนม-2418 สมุทรสาคร สิทธิการเช่าโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาครหมายเลข 412292, 421933และเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซึ่งเป็นเครื่องมือใช้สำหรับเลี้ยงกุ้งแบ่งให้แก่ทนายทนายคนละ 1 ส่วน โดยโจทก์มีสิทธิได้รับ 1 ส่วน จากจำนวนกึ่งหนึ่งของสินสมรส หากไม่อาจตกลงกันได้ให้นำทรัพย์สินมรดกดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินมาแบ่งปันกัน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังเป็นยุดินว่านายอาหาร ญาณสิทธิ์ และจำเลยเป็นสามีภรรยาจดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย มีบุตรร่วมกัน 4 คน คือ โจทก์ นางหรรษา เลาบุตรนายปริญญา ญาณสิทธิ์ และนายวีระ ญาณสิทธิ์ นายอาหารถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2533 โดยมีได้ทำพินัยกรรมไว้จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกนายอาหารตามคำสั่งศาลจังหวัดสมุทรสาครคดีหมายเลขแดงที่ 166/2533 ทรัพย์สินมรดกนายอาหารที่เป็นสินส่วนตัวคืออาวุธปืนรีวอลเวอร์ ขนาด .22 หมายเลขประจำปืน 32432ที่เป็นสินสมรสคือรถยนต์บรรทุกยี่ห้อโตโยต้า หมายเลข

ทะเบียน ม-2418สมุทรสาคร สิทธิการเช่าโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลข 412292 และ 421933 กับเครื่องมือเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อันเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเลี้ยงกุ้ง และศาลศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ จำเลย และทายาทแบ่งปันกันตามส่วน ซึ่งโจทก์ จำเลยมิได้อุทธรณ์ การแบ่งทรัพย์สินมรดกในส่วนดังกล่าวจึงเป็นอันยุติแล้วในศาลชั้นต้น คงมีทรัพย์สินมรดกที่พิพาทในชั้นฎีกาคือที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.9 ถึง จ.25 ซึ่งศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้ลงลายมือชื่อยกทรัพย์สินมรดกที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.9 ถึง จ.25 ให้จำเลยตามบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.26ที่โจทก์ฎีกาว่า ข้อความตามบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.26เป็นการแสดงเจตนามอบหมายให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทนทายาททุกคน หาได้เป็นการยกทรัพย์สินมรดกที่ดินให้จำเลยนั้น เห็นว่า ฎีกาโจทก์ดังกล่าวเป็นการแปลความหมายข้อความในบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.26 อันเป็นปัญหาข้อกฎหมายแต่เป็นข้อกฎหมายที่มีได้ยกขึ้นมาก่อนมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ เพราะโจทก์ปฏิเสธว่าโจทก์มิได้ลงลายมือชื่อยกทรัพย์สินมรดกที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.9 ถึง จ.25ตามบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.26 ให้จำเลย ทั้งปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวมิใช่ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ที่โจทก์ฎีกาต่อไปว่าบันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.26ถือไม่ได้ว่าโจทก์สละมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1612 และ 1613 เพราะการสละมรดกจะสละแต่เพียงบางส่วนไม่ได้และมีใช้สัญญาประนีประนอมยอมความ และหากเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความเท่ากับยกทรัพย์สินมรดกที่ดินให้จำเลย การให้ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อตกลงดังกล่าวจึงไม่มีผลบังคับคืบนั้น เห็นว่า บันทึกข้อตกลงเอกสารหมายเลข จ.26 ที่โจทก์และทายาทอื่นตกลงยกทรัพย์สินมรดกที่ดินทุกโฉนดของ

นายอาทร ให้แก่จำเลย แม้มิใช่เป็นการสละมรดกเพราะยังมีทรัพย์สินมรดกส่วนอื่นอีกที่มิได้มีการสละด้วยก็ตาม แต่ก็ป็นกรณีที่ทายาทได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกกันโดยสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1750 วรรคสอง ประกอบมาตรา 850 ซึ่งมีผลบังคับได้ ตามมาตรา 852 และหาต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังที่โจทก์ฎีกาไม่

พิพากษายืน

(ผู้เกียรติ สุนทรบุระ-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร-วินัส เรื่องอำพัน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>